TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE

TCE/GQA/alp *Rol N°1441-2025*

Santiago, catorce de octubre de dos mil veintiséis.

VISTOS:

1°) Que, a fojas 53, reclama doña Cheryl Lefno Carrillo, candidata a Consejera Regional por la Región del Ñuble, en la elección de Consejeros Regionales 2024, contra la Resolución N°G14787, de cinco de mayo de dos mil veinticinco, dictada por el Director del Servicio Electoral, que rechazó por omisión grave la cuenta general de ingresos y gastos electorales de su candidatura;

2°) Que la resolución impugnada mantuvo tres observaciones derivadas del proceso de auditoría, correspondientes a las siguientes:

a) Observación N°2: Se declaró un gasto por propaganda impresa y merchandising por $227.979, sin acompañar documentación de respaldo;

b) Observación N°3: Se declaró un gasto por reparación de micrófono y cámara por $40.000, que el Servicio estimó que no cumple con los requisitos para ser considerado gasto electoral; y

c) Observación N°4: Se declaró un gasto por propaganda impresa y merchandising por $26.990, sin acompañar documentación de respaldo;

3°) Que la reclamante pretende que se tengan por subsanadas las observaciones, sobre la base de la documentación acompañada a su reclamo, consistente en cartolas de la cuenta bancaria electoral, comprobantes de compra y una factura de mantención vehicular;

4°) Que, respecto de la Observación N°4, a fojas 58 y siguientes consta que la reclamante acompañó un comprobante de compra emitido por "Mercado Libre" en el que se identifica al vendedor, el precio y el medio de pago, consignando la leyenda "válido como boleta", que concuerda con el cargo de $26.990 registrado en la cuenta bancaria asignada por el Servicio Electoral, permitiendo acreditar el gasto en conformidad con el artículo 47 de la Ley N°19.884;

5°) Que, en lo relativo a la Observación N°3, referida a un gasto por $40.000, atendida la entidad del gasto en relación a la cuenta electoral y a la baja significación económica del mismo, resulta desproporcionado mantener el reparo sobre esta partida;

TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE

6°) Que, en cuanto a la Observación N°2, de los antecedentes del proceso se advierte que la reclamante no presentó el documento tributario exigido por el Servicio Electoral respecto del gasto cuestionado. Asimismo, los antecedentes aportados en esta instancia, a saber, un detalle del pedido sin folio ni timbre tributario y la cartola bancaria de la cuenta electoral, resultan insuficientes para acreditar la regularidad de dicho gasto, por lo que la reclamación debe ser desestimada en esta parte;

7°) Que, en consecuencia, aun teniéndose por subsanadas las observaciones N°3 y N°4, el gasto no justificado y rechazado asciende a $227.979, monto que representa el 25,3% del total de gastos declarados por la candidatura, lo que representa una omisión de entidad suficiente que justifica mantener el rechazo de la cuenta general de ingresos y gastos, de conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la Ley N°19.884.

Por estas consideraciones y citas legales ***se acoge parcialmente*** la reclamación interpuesta a fojas 53, por doña Cheryl Lefno Carrillo, candidata a Consejera Regional por la Región del Ñuble, en la elección de Consejeros Regionales 2024, contra la Resolución N°G14787, de cinco de mayo de dos mil veinticinco del Director del Servicio Electoral, ***sólo en cuanto*** se tienen por subsanadas las observaciones N°3 y N°4, manteniendo el rechazo de la cuenta general de ingresos y gastos.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Rol N°1441-2025.-

MAURICIO ALONSO SILVA CANCINO
Fecha: 14/10/2026

Omar Antonio Astudillo Contreras
Fecha: 14/10/2026

GABRIEL HECTOR ASCENCIO MANSILLA
Fecha: 14/10/2026

Pronunciada por los señores Ministros del Tribunal Calificador de Elecciones, don Arturo José Prado Puga, quien presidió, por encontrarse en comisión de servicio no firma no obstante haber concurrido al acuerdo, don Mauricio Alonso Silva Cancino, don Omar Antonio Astudillo Contreras y don Gabriel Héctor Ascencio Mansilla. Causa Rol N°1441-2025. Autoriza la señora Secretaria Relatora doña Carmen Gloria Valladares Moyano.

CARMEN GLORIA VALLADARES MOYANO
Fecha: 14/10/2026

Certifico que la presente resolución se incluyó en el estado diario de hoy. Santiago, 14 de octubre de 2026.

54E2E5C7-6F31-4836-AC35-453CE9ED9E80

CARMEN GLORIA VALLADARES MOYANO
Fecha: 14/10/2026

54E2E5C7-6F31-4836-AC35-453CE9ED9E80
Este documento incorpora una firma electrónica avanzada. Su validez puede ser consultada en www.tribunalcalificador.cl con el código de verificación indicado bajo el código de barras.